

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, **conheço** do recurso.

A controvérsia reside em dois pontos fundamentais: a validade da intimação do advogado que atua em causa própria e a legitimidade ativa para execução isolada de honorários sucumbenciais quando há pluralidade de advogados no feito.

DO MÉRITO RECURSAL

Da Validade da Intimação e da Intempestividade

O apelante alega que a intimação para esclarecer sua legitimidade foi irregular. Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação foi realizada via Diário de Justiça, em nome do próprio Dr. Arlindo Diniz Melo (OAB/PA 5745). Ora, o art. 513, § 2º, I, do CPC é claro ao dispor que o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído. Por analogia e simetria, o exequente que atua em causa própria é intimado da mesma forma.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que, quando o advogado atua em nome próprio, a publicação no órgão oficial em seu nome supre qualquer necessidade de intimação pessoal, salvo disposição legal expressa em contrário (que não ocorre no caso do art. 321 do CPC). A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a intimação pessoal do advogado que atua em causa própria se teve ciência das publicações pelos sistemas PJE e DJEN. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00128114220198110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001152-52.2014.8
.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRICIO

FERNANDES MOREIRA Advogado (s): FABRICIO FERNANDES MOREIRA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e outros Advogado (s): MARCELO
SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA
registrado (a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA,
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JORGE IGOR RANGEL
SANTOS MOREIRA PROCESSUAL CIVIL . CONSUMIDOR. ADVOCACIA
EM CAUSA PRÓPRIA. INTERESSE NO FEITO. MANIFESTAÇÃO .
DESPACHO. ORDEM. PUBLICAÇÃO. REGULARIDADE . INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, CPC . FINALIDADE.
ATENDIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO . I – A teor
do disposto no parágrafo 1º do artigo 485, do Código de Processo Civil, a
extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento nos seus
incisos II e III, condiciona-se à prévia intimação pessoal da parte a quem
incumbe adotar a diligência. II – O autor, que advoga em causa própria,
deve ser considerado intimado pessoalmente para tanto, quando
regularmente intimado por publicação em Diário da Justiça, como na
hipótese. III – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de
mérito com prévia intimação do autor por publicação regular no Diário da
Justiça Eletrônico, vez que advogava em causa própria, impõe-se concluir
pela observância à regra processual citada, o que torna imperiosa a
manutenção da sentença terminativa. RECURSO NÃO PROVIDO .
ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0001152-52.2014.8.05 .0172, da Comarca de Mucuri, em que figura como
Apelante FABRÍCIO FERNANDES MOREIRA e como Apelados
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA.
ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma
Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas
razões que integram o voto condutor . Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de
Freitas Vieira GRADDI RELATORA
(TJ-BA - Apelação: 00011525220148050172, Relator.: HELOISA PINTO DE
FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 25/10/2019, QUARTA
CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Portanto, a certidão de ID 31622835 goza de fé pública. O apelante deixou transcorrer o prazo de 15 dias sem manifestação tempestiva, operando-se a **preclusão temporal**.

Da Titularidade dos Honorários e da Sucessão de Mandatos

Ainda que se superasse a intempestividade, a sentença não merece reparos quanto à ilegitimidade ativa para postular a *integralidade* do crédito.

Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a verba.

Contudo, quando ocorre a substituição de advogados ao longo do processo, o entendimento pacificado pela jurisprudência é de que o direito à verba sucumbencial deve ser repartido entre todos os profissionais que contribuíram para o êxito da demanda, na medida de sua atuação. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA . NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir . 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4 . Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. **A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.** 6 . Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO

SUCESSIVA E AUTÔNOMA DE MÚLTIPLOS ADVOGADOS . PARTICIPAÇÃO NA FASE RECURSAL. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. PEDIDO ACOLHIDO, EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . 1. O Código de Processo Civil de 1973 não previa o agravamento da sucumbência na fase recursal, de modo que, durante a sua vigência, os honorários fixados em sentença contemplavam tanto a remuneração da atividade exercida em primeiro grau, como aquela desenvolvida em grau de recurso, pelo advogado. 2. Os honorários "convencionados" são aqueles decorrentes do ajuste entre advogado e cliente pelo serviço prestado, enquanto que os honorários sucumbenciais são, por assim dizer, um "prêmio" pago pela parte vencida em razão do eventual sucesso do trabalho empreendido pelo causídico da parte vencedora . 3. A exigência contida no art. 24, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, refere-se a honorários contratuais, portanto, pagos pelo constituinte, os quais não são objeto deste recurso. 4 . **A distribuição dos honorários de sucumbência deve ser feita proporcionalmente à atuação de cada advogado no processo.** Assim, na medida em que o processo civil pode ser pensado em três grandes fases (postulatória/instrutória, decisória/recursal e cumprimento/execução da sentença) e, havendo o apelante adesivo desempenhado seu labor exclusivamente em grau recursal (fase decisória), legítimo que lhe seja deferido 1/3 (um terço) da verba honorária sucumbencial. 5. Malgrado o art . 26 do Estatuto da Advocacia estabelecer a impossibilidade de o advogado substabelecido ingressar com ação de cobrança de honorários advocatícios sem a intervenção do substabelecete, é evidente que a verba recebida por este deve ser partilhada com o substabelecido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do substabelecete. 6. Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, mister a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional. Apelação cível, parcialmente provida . Recurso adesivo, desprovido. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01553683920178090051, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO .** RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. 2 . **Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol da mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa. Para tanto,**

deve-se tomar como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento. 3. No caso concreto, a divisão dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento é discutida entre, de um lado, Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6.335 e Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379, que defendem a distribuição proporcional de acordo com a atuação de cada advogado, e, de outro lado, a banca Manzano Advocacia, que concorda com a divisão da verba, mas não proporcionalmente, e sim, nos moldes do art. 22, § 3º, do Estatuto da OAB, ou seja, 2/3 para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda e a Raul Pereira Borges e 1/3 para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4.792. 4. Não é razoável a decisão agravada, que determinou a divisão dos honorários em partes iguais entre todos os advogados que se habilitaram, "face a dificuldade em se fazer uma divisão proporcional", pois a partir da análise detalhada do feito, é possível identificar, com precisão, a efetiva atuação de cada advogado habilitado para contribuir com o resultado favorável da ação ao Município de Miracema do Tocantins. 5. Ademais, a divisão da maneira proposta pelo Magistrado a quo, ensejaria enriquecimento indevido do advogado que apenas apresentou resposta aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, razão pela qual a reforma da decisão agravada é necessária para que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com a importância da atuação de cada advogado habilitado para o resultado do processo. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios sejam divididos entre os advogados habilitados na proporção de 60% para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6.335, 30% para Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379 e 10% para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4.792. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0003461-35.2022.8.27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK , 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 03/08/2022, DJe 11/08/2022 17:25:43) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0003461-35.2022.8.27.2700, Relator.: SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 03/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em tela, o Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR atuou desde o início (2009) até meados de 2012, sendo responsável pela peça portal e pela instrução inicial. O apelante, Sr. Arlindo Diniz Melo, assumiu posteriormente. Portanto, o título judicial (a sentença que fixou honorários em 15% sobre a condenação) constitui um crédito que pertence **a ambos**, proporcionalmente.

Da Ilegitimidade Ativa para a Totalidade do Débito

O erro do apelante reside em pleitear o valor de **R\$ 129.071,90 (100% da sucumbência)** como se fosse o único titular do direito.

O advogado sucessor não tem legitimidade para representar o advogado sucedido, nem para dar quitação ou levantar valores que pertencem a outrem. Para que o apelante pudesse executar a totalidade, deveria apresentar um contrato de cessão de crédito firmado com o antigo patrono ou um acordo de rateio, o que não ocorreu. Pelo contrário, os autos demonstram que houve dissenso, tendo o juízo de origem agido corretamente ao zelar pela regularidade processual e evitar o pagamento indevido.

Da Alegação de Prescrição do Direito do Advogado Anterior

O apelante argumenta que o Dr. VENINO não teria mais direito por conta da prescrição quinquenal (Art. 25, V, EOAB), já que o mandato foi revogado em 2012.

Tal argumento não prospera para fins de conferir legitimidade ativa ao apelante neste cumprimento de sentença. A prescrição prevista no art. 25, V do EOAB refere-se à ação de **cobrança ou arbitramento de honorários contratuais** ou quando a sucumbência já é exigível. No caso da sucumbência, o termo inicial para a execução é o trânsito em julgado da decisão que a fixou (que ocorreu apenas em 2025 – id. 24763109 – autos de n. 0001700-96.2009.8.14.0012).

Ainda que se discutisse a prescrição do direito de um dos cotitulares, o apelante não pode "autoadjudicar" a parte do colega sem que haja uma decisão judicial prévia declarando tal perda de direito ou definindo os quinhões. O cumprimento de sentença exige um título certo, líquido e exigível. Se o título pertence a "A" e "B", "B" não pode executar a parte de "A" sem autorização legal ou convencional.

Dito isso, percebe-se que o Apelante não detém legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio (a parcela dos honorários do primeiro advogado), e sua contumácia em não atender tempestivamente ao comando judicial para regularizar o feito impede o prosseguimento da execução.

A sentença de extinção, portanto, é irretocável. A ilegitimidade ativa *ad causam* é matéria de ordem pública e, uma vez não sanada a irregularidade na representação do crédito integral, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é a medida que se impõe.

Ressalva-se ao apelante o direito de ajuizar novo cumprimento de sentença, desde que limite sua pretensão à sua quota-parte (a ser previamente apurada em liquidação ou arbitramento se houver controvérsia) ou que atue em conjunto com o outro patrono.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** do recurso e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Sem honorários recursais ante a ausência de fixação na origem e inexistência de angularização processual completa.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora